

Besluit Openbaar

Ons kenmerk: CA/IB/878/27

Zaaknummer: 878

Datum: 16 mei 2013

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt strekkende tot wijziging van het besluit van de Consumentenautoriteit van 26 februari 2013, kenmerk CA/IB/878/12.

1. Bij besluit van 26 februari 2013, kenmerk CA/IB/878/12, (hierna: sanctiebesluit) heeft de Consumentenautoriteit aan Ryanair Ltd. boetes en lasten onder dwangsom opgelegd. Ryanair heeft tegen het sanctiebesluit bij brief van 29 maart 2013 bezwaar aangetekend en tegelijkertijd bij de Rechtbank Rotterdam een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening.
2. Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden.¹ Vanaf die datum is de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de rechtsopvolger van de Consumentenautoriteit. Op grond van artikel 42, tweede lid, Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, worden bezwaarschriften en aanvragen die ingediend zijn bij de Consumentenautoriteit aangemerkt als te zijn ingediend bij ACM. Op grond van artikel 42, derde lid, Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, treedt met ingang van 1 april 2013 in bestuursrechtelijke rechtsgedingen ACM in de plaats van de Consumentenautoriteit.
3. Ryanair heeft in telefonische contacten met een medewerker van ACM op 17 april 2013, aan ACM laten weten dat haar belang bij een voorlopige voorziening met name ziet op de haars inziens te korte begunstigingstermijn voor de last strekkende tot het staken van de overtreding van artikel 8.2 Whc jo. artikel 6:227c, eerste lid, BW. Het is – aldus Ryanair – niet mogelijk om voor het einde van de gestelde begunstigingstermijn op 28 mei 2013 de last na te leven. Zou ACM de begunstigingstermijn zodanig verlengen dat Ryanair de last wel kan nakomen zonder dat zij dwangsommen verbeurt, dan heeft Ryanair geen belang meer bij een voorlopige voorziening en zal zij het daarop gerichte verzoek aan de Rechtbank Rotterdam intrekken. Ryanair heeft aangegeven een periode van zes tot acht maanden nodig te hebben om aan de last uitvoering te kunnen geven.
4. De last strekkende tot het staken van de overtreding van artikel 8.2 Whc jo. artikel 6:227c, eerste lid, BW is opgenomen in (het dictum van) het sanctiebesluit onder e en luidt: *[De Consumentenautoriteit] gelast Ryanair op straffe van de verbeurte van een dwangsom om haar website www.ryanair.com/nl in overeenstemming te brengen met artikel 6:227c, eerste lid, van het BW. Daartoe dient Ryanair uiterlijk dertien weken na de bekendmaking van dit besluit het boekingsproces op haar website www.ryanair.com/nl zo in te richten dat de consument alvorens tot aankoop van vliegtickets over te gaan (1) de door hem ingevoerde gegevens kan controleren teneinde van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte te geraken en (2) eventuele niet door hem gewilde handelingen kan aanpassen.*

¹ Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Stb. 2013, 102)

Besluit Openbaar

Ryanair dient uiterlijk dertien weken na de bekendmaking van dit besluit aan de last te voldoen op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 20.000,- per kalendermaand (waaronder begrepen een gedeelte van iedere kalendermaand) die zij niet aan de last heeft voldaan. De maximaal te verbeuren dwangsom bedraagt EUR 240.000,-.

5. Op 25 april 2013 heeft Ryanair desgevraagd haar stelling dat de begunstigingstermijn te kort is, schriftelijk onderbouwd. Ryanair voert – kort weergegeven – aan dat de door te voeren technische aanpassingen aan de website van Ryanair niet alleen tot de Nederlandstalige versie van de website beperkt kunnen blijven, maar ook moeten worden doorgevoerd in de versies in alle andere talen waarin de website wordt gepubliceerd. Dat maakt de gevraagde technisch ingewikkelde aanpassingen omvangrijk.
6. Daarnaast heeft Ryanair naar voren gebracht dat momenteel al een project loopt aangaande een ingrijpende aanpassing van haar websites. Voorts volgt in het najaar van 2013 een upgrade van het reserveringssysteem om te voldoen aan veranderde regelgeving op het gebied van luchthavenveiligheid. Deze aanpassingen vergen nu en in de komende periode – mede vanwege het noodzakelijke testen van de nieuwe websites – veel van de capaciteit van de IT-afdeling van Ryanair.
7. ACM heeft het verzoek van Ryanair beoordeeld in het licht van de door Ryanair gegeven onderbouwing. Bij de beoordeling heeft ACM tevens acht geslagen op de toezegging van Ryanair om binnen de begunstigingstermijn van dertien weken de twee andere bij het sanctiebesluit opgelegde lasten onder dwangsom uit te voeren. Op grond hiervan concludeert ACM dat een verlenging van de begunstigingstermijn voor de hiervoor in randnummer 4 weergegeven last onder dwangsom met 23 weken gerechtvaardigd is. De begunstigingstermijn komt daarmee op in totaal 36 weken, te rekenen vanaf de bekendmaking van het sanctiebesluit.

Besluit Openbaar

BESLUIT

De Autoriteit Consument en Markt:

wijzigt onderdeel e van het besluit van de Consumentenautoriteit van 26 februari 2013, kenmerk CA/IB/878/12, in dier voege dat de begunstigingstermijn voor de in dat onderdeel e opgenomen last onder dwangsom ter zake van de niet-naleving van artikel 6:227c, eerste lid, BW, wordt verlengd met 23 weken.

Dit besluit is gericht tot Ryanair Ltd., gevestigd te Dublin, Ierland

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.
dr. F.J.H. Don
bestuurslid

3/3

Bezwaar

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij de Autoriteit Consument en Markt. Het postadres is: Autoriteit Consument en Markt, directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten.

De Autoriteit Consument en Markt wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat geschrift de Autoriteit Consument en Markt te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien de Autoriteit Consument en Markt uw verzoek inwilligt, zal uw bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan daardoor worden verkort. Indien de Autoriteit Consument en Markt uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw bezwaarschrift door de Autoriteit Consument en Markt worden behandeld.